

ξ(φους³⁵) παντὸς τῇ τοῦ ἐπ' αὐτῇ θεραπευομένου³⁶) δυνάμει κατὰ τῶν πολεμίων τυγχάνουσιν³⁷), ἐν πολλαῖς³⁸) βίβλοις τὰ ὑπὸ τῶν προβεβασιλευκότων νενομοθετημένα ἐγγεγράφῃ³⁹) γινώσκοντες, καὶ τοῖς μὲν δυσδιάγνωστον τὸν⁴⁰) ἐν αὐτοῖς περιεχόμενον νοῦν, τοῖς δὲ καὶ παντελῶς ἀδιάγνωστον καὶ μάλιστα τοῖς ἔξω τῆς δεοφυλάκτου ταύτης καὶ βασιλίδος ἡμῶν πόλεως εἰδότες⁴¹) τυγχάνοντα, μετακαλεσάμενοι τοὺς τε ἐνδοξοτάτους ἡμῶν πατρικίους, τὸν ἐνδοξότατον κοινάστωρα, καὶ τοὺς ἐνδοξοτάτους ὑπάτους, καὶ λοιποὺς τὸν τοῦ θεοῦ φόβον ἔχοντας⁴²), πάσας τὰς αὐτῶν⁴³) βίβλους συναθροισθῆναι παρ' ἡμῖν ἐκελεύσαμεν, καὶ πάσας⁴⁴) μετ' ἐπιμελοὺς ἐπισκέψεως⁴⁵) ἀνακρίναντες, διὰ τε τῶν ἐν ταῖς αὐταῖς βίβλοις εὐδέτως ἐμφορομένων διὰ τε τῶν παρ' ἡμῶν⁴⁶) νεαρῶς δεσπισθέντων ἐπὶ συχάζοντων⁴⁷) πραγμάτων καὶ συναλλαγμάτων τὰς κρίσεις καὶ τὰς καταλήλους τῶν ἐγκλημάτων⁴⁸) ποινὰς ἐν τῇδε τῇ βίβλῳ φανερωτέως τε καὶ λεπτοτέρως ἀναληφθῆναι ἀρμόδιον ἡγήσάμεθα, πρὸς εὐσύννοπτον τῆς τῶν τοιούτων εὐσεβῶν νόμων δυνάμει εἰδῆσιν, καὶ τὴν ἐν εὐκρινείᾳ τῶν πραγμάτων εὐλύτῳσιν, καὶ τὴν δικαίαν τῶν πλημμελούντων ἐπεξέλευσιν, καὶ τὴν τῶν ἐπιρρέπῳς πρὸς τὸ πλημμελεῖν διακειμένων ἀναστολὴν καὶ διόρθωσιν.

Τοὺς δὲ μετιέναι τεταγμένους τὰ νόμιμα πάντων τῶν ἀνθρωπίνων παθῶν παραινοῦμεν ἅμα καὶ παρεγγυῶμεν ἀπέχεσθαι, καὶ ἀπὸ ὑγιούς διανοίας προφέρειν⁴⁹) τῆς ἀληθοῦς δικαιοσύνης τὰ κρίματα, καὶ μῆτε πένητας⁵⁰) καταφρονεῖν μῆτε δυνάστην ἀδικοῦντα

35) L: παντὸς ἔξω.

36) C: τῇ τοῦ ἐπ' αὐτοῦ θεραπευομένου. Etiam N. habet ἐπ' αὐτοῦ.

37) N et L: ὑπάρχουσιν.

38) N. addit τε.

39) LN: γεγράφαι.

40) Deest in N.

41) N et Vind. 253. ἰδιώταις.

42) Hic locus, quemadmodum edidi, ita legitur in N, C, Vind. 253, Vatic 857, Valllicellano F, 47, 'Iβηρίτη 21, Δαυριώτῃ, Βατοπαϊδινῳ. (In Delin. p. 14. per errorem editum est: ὑπάτους καὶ ἀντιγραφεῖς.) Reliqui Codices Eclogae genuinae, quos equidem noverrim, praefationem omnino non habent, aut certe initio mutilam (veluti Valllicell. E, 55 et Vind. 3), ut hic locus in iis non extet. — Eclogae privatae Codices, qui praefationem continent, — Vatic. 1168, Paris. 1751 (et Cryptoferrat. V, 60) sic habent: μετακαλεσάμενοι νικήταν τὸν ἐνδοξότατον πατρικίον καὶ κοινάστωρα ἡμῶν, τοὺς τε ἐνδοξοτάτους ἡμῶν πατρικίους,

μαρῖνον καὶ νόνον, τοὺς ἐνδοξοτάτους ὑπάτους κτλ. — Denique in Epitome Marciana — Marc. 172 et Pal. 55, unde hausit L. — hic locus ita conceptus est: μετακαλεσάμενοι νικήταν τὸν ἐνδοξότατον πατρικίον καὶ κοινάστωρα ἡμῶν, τοὺς τε ἐνδοξοτάτους ἡμῶν πατρικίους νικήταν καὶ μαρῖνον, τοὺς ἐνδοξοτάτους ὑπάτους καὶ ἀντιγραφεῖς κτλ. — Quod in Prochiro p. XXVII not. 28 olim observaveram, in aliis Marii, in aliis Mariani, in versione Slavonica adeo Hyvatil nomen occurrere, hoc a cel. dienero me auduisse memineram.

43) N: αὐτάς.

44) L: πάντα.

45) L: ἐπισκέψεως.

46) N: ἡμῖν.

47) L: συχῶν τῶν.

48) Verba τὰς κρίσεις — ἐγκλ. in N deficiunt.

49) N: προσφ.

50) L: πένητας.